

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 2-20 МЛН Т

СТРАТЕГИЯ

Партнёрство и доли

6 шагов, чтобы партнёры делили деньги и решения без войны

ВНЕДРЕНИЕ

30-45 дней, включая работу юриста и регистрацию изменений

УРОВЕНЬ
система

ШАГОВ
6

BUSINESS SURGERY
bxclub.kz

Медет, 39

ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции, Алматы

Четыре года назад Медет и его однокурсник Даулет открыли ТОО 50 на 50. Даулет вложил 15 млн ₸ на машины, инструмент и первый склад, Медет пришёл с опытом прораба и тремя застройщиками в контактах. Сейчас у компании 28 монтажников, выручка в среднем 22 млн ₸ в месяц, летом до 35 млн ₸, прибыль 3,4 млн ₸ в месяц. Зарплату собственникам не платят, всю прибыль делят пополам: по 1,7 млн ₸.

Медет работает 60 часов в неделю: продажи, объекты, найм. Даулет два года назад открыл автосервис и появляется в офисе на 10 часов в неделю. Медет считал, что тащит компанию один, Даулет считал, что без его денег компании бы не было. Последний месяц они общались через бухгалтера. Ключевой менеджер по продажам попросил долю и намекнул, что уйдёт к конкурентам. Медет пришёл в BS с вопросом: как разойтись и не потерять бизнес.

ДОЛИ

50 / 50

ЧАСЫ В НЕДЕЛЮ

**60 у Медета,
10 у Даулета**

ВЫПЛАТЫ
СОБСТВЕННИКАМ

**по 1,7 млн ₸/
мес**

ПИСЬМЕННЫХ
ДОГОВОРЁННОСТЕЙ

**только устав
из шаблона**

История собирательная, цифры типичные для разборов Business Surgery.

Большинство конфликтов партнёров растёт из одной ошибки: деньги за работу и деньги за капитал смешаны в одну выплату. Пока оба работают одинаково, это незаметно. Как только нагрузка расходится, тот, кто работает больше, чувствует себя обманутым. Решение: работа оплачивается рыночной зарплатой, капитал получает долю прибыли, а правила входа, выхода и споров записаны до того, как они понадобятся.

4 из 5

партнёрских конфликтов в разборах BS начинаются с разной нагрузки при равных выплатах

2-3 года

типичный срок, через который вклады партнёров расходятся

7 дней

даётся ТОО, чтобы уведомить участников о продаже доли и их преимущественном праве

КОГДА РАБОТАЕТ

Для ТОО и бизнесов с 2-4 собственниками, а также для тех, кто собирается взять партнёра или дать долю сотруднику. Юридические формулировки устава и договоров проверяет юрист: этот гайд даёт логику и цифры.

СОДЕРЖАНИЕ

- | | |
|----|-----------------------------------|
| 01 | Разложи вклад каждого |
| 02 | Раздели зарплату и дивиденды |
| 03 | Пропиши роли и лимиты |
| 04 | Запиши правила выхода до ссоры |
| 05 | Дай долю сотруднику через ступени |
| 06 | Перераспредели доли по формуле |
| → | Точка Б: что изменилось |

Сначала договоритесь, что вообще считается вкладом и сколько он стоит в тенге.

Партнёры приносят в бизнес четыре вещи: деньги, время, клиентов и экспертизу. Деньги видны сразу, остальное каждый оценивает в свою пользу. Поэтому первое упражнение: оба партнёра отдельно друг от друга оценивают в тенге вклад каждого по этим четырём строкам, потом сравнивают.

Время переводится в деньги через рыночную зарплату. Сколько ты заплатил бы наёмному человеку за ту же работу? Проверь по hh.kz: коммерческий директор монтажной компании в Алматы стоит 700 000-1 000 000 ₸ в месяц. Деньги считаются по сумме и сроку: 15 млн ₸ четыре года назад и 15 млн ₸ сегодня отличаются.

Цель упражнения в том, чтобы увидеть, где оценки расходятся больше чем в 2 раза. Именно там и сидит конфликт.

ВКЛАД	МЕДЕТ	ДАУЛЕТ	КАК ОЦЕНИЛИ
Деньги на старте	1 млн ₸	15 млн ₸	по факту платежей
Работа сейчас	60 ч/нед, роль директора	10 ч/нед, финансы	рыночная зарплата
Клиенты	3 застройщика, 55% выручки	1 управляющая компания, 8%	доля в выручке за 12 мес
Экспертиза	монтаж, сметы, найм	бухгалтерия, банки	кем заменить и за сколько

КЕЙС · МЕДЕТ

Оценки разошлись в одной строке. Медет оценивал свою работу в 1,2 млн ₸ в месяц, Даулет в 600 000 ₸. Сошлись на 900 000 ₸ по вакансиям hh.kz. Работу Даулета оценили в 150 000 ₸: столько стоит приходящий финансист на 10 часов. Вклад деньгами Даулета никто не оспаривал.

Раздели зарплату и дивиденды

Кто работает, получает зарплату. Кто владеет, получает долю прибыли. Это две разные выплаты.

Как только партнёр-работник получает рыночную зарплату, пропадает основной повод для обиды. Медет получает деньги за 60 часов, Даулет за 10. Оставшаяся прибыль делится по долям, потому что это доход на капитал, и здесь вклад деньгами Даулета работает честно.

Зарплату партнёра проводи официально через ТОО, с налогами и пенсионными. Это расход компании, он уменьшает прибыль к распределению. Распределение чистого дохода в ТОО решает общее собрание участников, по общему правилу пропорционально долям. Налоги на дивиденды и зарплату посчитай с бухгалтером по Налоговому кодексу 2026 года.

Добавь в правило резерв. 10-15% прибыли остаётся в компании на сезонный кассовый разрыв и технику. Монтажный бизнес зимой теряет до 40% выручки, и без резерва партнёры ссорятся каждый январь.

ФОРМУЛА

Прибыль к распределению = Чистая прибыль - Рыночные зарплаты партнёров-работников - Резерв 10-15%

КЕЙС · МЕДЕТ

Из 3,4 млн ₸ прибыли вычли зарплату Медета 900 000 ₸ с налогами, 150 000 ₸ Даулету за финансы и резерв 12%, это 280 000 ₸. К распределению осталось 2,07 млн ₸, по 1,035 млн ₸ каждому. Итог месяца: Медет 1,935 млн ₸, Даулет 1,185 млн ₸. Разница в 750 000 ₸ закрыла главный упрёк Медета, а Даулет увидел, что его доля капитала по-прежнему стоит половину дивидендов.

Пропиши роли и лимиты

Каждое решение в компании должно иметь одного хозяина и понятный лимит.

Когда партнёров двое и доли равные, любое решение может зависнуть. Медет нанимал прорабов, а Даулет через неделю спрашивал, зачем. Даулет переводил деньги поставщику, а Медет узнавал об этом из выписки.

Составь таблицу решений: кто решает один, кто решает с уведомлением второго, что решается только вдвоём. Лимиты задай в тенге. Директор ТОО по уставу и доверенностям всё равно один, но договорённости между участниками определяют, где ему нужно согласие второго.

Отдельно договорись о режиме спора. Если по решению из колонки «вдвоём» нет согласия за 10 дней, кто ставит точку? Варианты: третий участник с решающим голосом, внешний трекер или медиатор, жребий для мелких вопросов.

РЕШЕНИЕ	КТО РЕШАЕТ	ЛИМИТ
Закупки материалов под объект	директор (Медет)	до 5 млн ₸ на объект
Найм монтажников и прорабов	директор	в пределах утверждённого ФОТ
Кредит, залог, поручительство	оба участника	любая сумма
Покупка техники	оба участника	от 3 млн ₸
Распределение прибыли	общее собрание	раз в квартал по формуле из шага 2
Новый участник или доля сотруднику	оба участника	любой процент

КЕЙС · МЕДЕТ

Таблицу Медет и Даулет утвердили протоколом общего собрания. Для спора договорились о трекаре BS как медиаторе: если за 10 дней согласия нет, оба приходят на сессию, и решение принимается там. За следующие полгода этим воспользовались один раз, по покупке второй автовышки.

Запиши правила выхода до ссоры

Устав из шаблона почти никогда не отвечает на вопрос, как партнёр уходит и сколько получает.

Основные правила для ТОО задаёт закон РК «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» от 22 апреля 1998 года № 220 (текст на adilet.zan.kz). Например, при продаже доли третьему лицу остальные участники имеют преимущественное право её купить, а сам порядок можно уточнить в уставе. Шаблонный устав из egov.kz оставляет большинство вопросов на усмотрение закона, а он не знает вашей ситуации.

Поэтому ключевые правила стоит записать в устав, а детали оформить отдельным договором между участниками. Что из этого будет иметь юридическую силу и в какой форме, решает юрист: формулировки зависят от вашего устава и практики судов. Твоя задача прийти к юристу с готовыми договорённостями, а не платить ему за переговоры с партнёром.

Самый важный пункт: формула цены доли при выходе. Если её нет, каждый назовёт свою цену в момент ссоры, и разница будет в 2-3 раза.

СДЕЛАЙ

- ☐ Формула цены доли: мультипликатор от средней прибыли за 12 месяцев и порядок расчёта
- ☐ Рассрочка выплаты при выкупе: срок и ежемесячная сумма, чтобы не обескровить компанию
- ☐ Что происходит с долей при уходе из операционной роли, болезни, смерти, разводе
- ☐ Запрет на конкурирующий бизнес и переманивание клиентов и людей на 2 года
- ☐ Порядок продажи доли третьему лицу и преимущественное право партнёра
- ☐ Механизм выхода из тупика при равных долях

«Договор партнёров подписывают, когда все друзья. Через три года его читают, когда друзей уже нет.»

Береке, сооснователь BS

КЕЙС · МЕДЕТ

Медет и Даулет договорились о формуле: цена 100% бизнеса равна 2,5 годовой средней прибыли после рыночной зарплаты директора. Выкуп в рассрочку до 24 месяцев. Неконкуренция 2 года в монтаже климатических систем по Алматы и области. Юрист перенёс преимущественное право и порядок оценки в устав, остальное оформил договором участников. Работа юриста стоила 350 000 ₸.

Дай долю сотруднику через ступени

Доля в ТОО навсегда. Поэтому сначала деньги от прибыли, потом право на долю.

Ключевые люди всё чаще просят долю. Если сразу ввести сотрудника участником ТОО, он получит голос на собрании и право на информацию, а уволить его как участника нельзя. Если через год он уйдёт, доля останется у него.

Рабочая схема в три ступени. Первая: бонус в процентах от прибыли направления, без доли, 12 месяцев. Вторая: письменное обещание продать долю по формуле из шага 4 при выполнении условий: срок работы, выручка, удержание клиентов. Третья: покупка доли с оплатой из его будущих дивидендов, оформленная договором купли-продажи доли.

Условия обещания пиши в цифрах. «Если всё будет хорошо» не условие.

СТУПЕНЬ	СРОК	ЧТО ПОЛУЧАЕТ	УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА
Бонус от прибыли	12 мес	5% от прибыли компании сверх 3 млн ₸/мес	выручка отдела от 12 млн ₸/мес
Обещание доли	ещё 12 мес	право купить 5% по формуле	потери клиентов меньше 10%
Доля в ТОО	после 24 мес	5% с оплатой из дивидендов за 2 года	решение обоих участников

КЕЙС · МЕДЕТ

Менеджер по продажам Асхат получил бонус 5% от прибыли сверх 3 млн ₸ и письменные условия на 5% доли через 2 года. В первый же сезон он закрыл двух новых застройщиков, и его бонус за июль составил 180 000 ₸ сверх оклада. Разговоры об уходе прекратились.

Перераспредели доли по формуле

Если вклады разошлись надолго, честнее изменить доли, чем каждый месяц спорить о зарплатах.

Иногда разделения зарплаты и дивидендов недостаточно. Один партнёр хочет постепенно выйти, другой хочет больше контроля. Тогда работает частичный выкуп по формуле, которую вы уже записали.

Считай цену по нормализованной прибыли: средняя прибыль за 12 месяцев после рыночной зарплаты директора. Мультипликатор для малого сервисного бизнеса в Казахстане обычно 2-3 годовые прибыли. Внутри партнёров его берут ближе к нижней границе, потому что покупателя со стороны нет.

Оформление: договор купли-продажи доли, решение общего собрания, изменения в учредительные документы и регистрация изменений через egov.kz или ЦОН. Если партнёр продаёт долю внутри ТОО, разрешение остальных обычно не требуется, но проверь свой устав.

ФОРМУЛА

Цена доли = Средняя месячная прибыль после зарплаты директора × 12 × Мультипликатор × Доля

«Мы чуть не продали компанию из-за обиды. Формула на бумаге убрала эмоции: я плачу понятную сумму, Даулет получает понятную сумму.»

Медет, монтаж климатических систем, Алматы

КЕЙС · МЕДЕТ

Нормализованная прибыль: 3,4 млн ₸ минус 0,9 млн ₸ зарплаты директора, то есть 2,5 млн ₸ в месяц, 30 млн ₸ в год. Бизнес по формуле стоит 75 млн ₸, 20% стоят 15 млн ₸. Даулет продал Медету 20% с рассрочкой на 24 месяца по 625 000 ₸. Новые доли 70 на 30, Даулет остался участником и финансистом на 10 часов в неделю. Регистрация изменений заняла 3 недели.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ДО	ПОСЛЕ	ИЗМЕНЕНИЕ
Доли	50 / 50	70 / 30	Медет +20 п.п.
Прибыль компании	3,4 млн ₸/мес	4,2 млн ₸/мес	+24%
Доход Медета после выплат за долю	1,7 млн ₸/мес	2,1 млн ₸/мес	+25%
Доход Даулета вместе с рассрочкой	1,7 млн ₸/мес	1,6 млн ₸/мес	-6%, при 10 ч в неделю
Письменных договорённостей	шаблонный устав	устав, договор участников, таблица решений	+2 документа

«Раньше я каждое утро считал, сколько часов отработал за Даулета. Сейчас считаю только объекты.»

Медет, ТОО по монтажу кондиционеров и вентиляции

ТРИ ГЛАВНЫХ ВЫВОДА

- 1 Плати партнёру-работнику рыночную зарплату отдельно от дивидендов, и половина конфликтов исчезнет.
- 2 Формулу цены доли и порядок выхода записывают в первый год, пока партнёры дружат.
- 3 Долю сотруднику дают ступенями: бонус от прибыли, письменное обещание, покупка доли из дивидендов.

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Внедрить это в твоём бизнесе

Гайд показывает путь. На разборе Рустам Кабден и Береке Ер尼亚зов смотрят твои цифры и собирают план на 10 дней: что делать первым, что отложить, где сейчас теряются деньги. Час работы, 30 000 ₸.

700+

РАЗБОРОВ

×3

СРЕДНИЙ РОСТ ПРИБЫЛИ РЕЗИДЕНТОВ

10

ДНЕЙ НА ЦИКЛ



Записаться на диагностику

Наведи камеру на код или открой t.me/bsurgery_bot

Ещё 98 гайдов в приложении BS · bxclub.kz